

א) דמאי פ"ה (מ"ב),
ב) יבמות פט': קדושין מו':
ג) כ"ז פד': קמח' תמורה ה',
ד) דמאי פ"ה (מ"ד),
ה) [תפוחים כ. לקמן מ.],
ו) [שביעית מנ.], ז) ועי'
ח) [שמי' לקמן מ.], ט) [מכר בנסיכה' קי.], י) [ועי' היטב חס' קדושין מו: מ"ה אס' חטו],

תורה אור השלם

1 ולא תשארו עליו חטא בהרימכם את ידלבו מפניו ואת קדשי בני ישראל לא תחללו ולא תמותה: במדבר יח לב
2 לא תוכל לאכל בשערך מעשר דגנך ותרשך ויצחקך ובביתך בקרך ובאנך וכל ידריך אשר תור ונדבתך ותירומת ידך:
דברים יב יז

הגהות הב"ח

א) רש"י ד"ה מפני וכו' ולא אמרו: כי ע' צפי' הרי"ש צפ"צ לדמער שני משנה ו' לדחה טעם זה בטוב טעם וכתב טעם אחר על זה שאינו טעל' היפה כ"י ע"ש:

מוסף רש"י

רלא תשארו עליו חטא בהרימכם את חלבו. ה' אס' לא תרימו מן המזבח תשאו חטא (יבמות טז:) בהרימכם את חלבו לא תשאו חטא ה' אס' תרימו את הרעה שנו תשאו חטא (קדושין יח:) שלא עשית מזהו מן המזבח (רשב"ם ב"ב קמח:) שהתירומה תקדש כמו שהיא רע ואין תקנה להחליפה ולא לחזור ולתרום (שם טז:) אם אינו קדוש נשיאות חטא למח. ה' לא עבד ולא ימדי ויחזור ויתרום מן היפה (שם ושמס.) אלו דברים שאין להם אונאה. אפילו קהל ציבור ממתיק (ב"ק ד'). ונושא שכר אינו משלם. גניבה ואבדה הכתובה צו ליחיד דכתיב אס' נגז' יגנב מעמו (שבתות מג.).

מפני שאמרו. כלומר לפיכך הזקיקוהו לכל אלה לחללו מחילה במעוה וחזור ומחלל המעוה ולא אמרו **א**) שיטול היפה שבהן ויאמר אס' זו של מעשר הרי טוב ואס' זו של חולין הרי של מעשר מחוללת על זו מפני שאמרו מחללין כסף על נחושת מדוחק אצל כסף

על כסף לאו דרך חילול הוא ואפי' מדוחק נמי לא וכוין דאף כסף על נחושת לא התירו אלא גדוחק הלכך לא שיקיים כן שבזיון מעשר הוא ועוד שהפרוטות מחלדות: **קסני מיהס**. גבי מעשר ודאי מדוחק אין שלא מדוחק לא וכוין דאמר כסף על נחושת מדוחק אין שלא מדוחק לא וגבי דמאי מנא מחללין אלמא לרבי מאיר לא עשו צו חזוק: **מחמיר הוא צאכילסו**. של מעשר שני של דמאי ומתני' צאכילה קאי: **לא הסירו למכור דמאי**. לא התירו לחצר הלוקח דמאי שימכרנו לאחרים עד שיעשר: **אלא לסיטון בלגז**. סיטון חבר לא הכריזוהו לעשר אלא מוכרו כשהוא דמאי והלוקחו ממנו יפריש מעשרותיו שהכל יודעין שהסיטון נמכמה עמי הארץ לוקח מהסיטון מן המשפיעין למכור במדה גסה הוא דרכו לקנות פירות מרובין ומוכרין לחנווניס: **ועל הצית**. הלוקח מעס הארץ: **צין כך וצין כך**. צין שגא לחזור ולמכור במדה גסה לחנווניס כסיטון צין שגא לחזור ולמכור במדה דקה לחנווניס במנות פרוטה פרוטה לרין לעשר קודם שימכרו לפי שהלוקח ממנו סבור שהן מפירות ארצו וכוין שהוא חבר מחזיקין אותו בחזקת שיעשר ואין מפרישין: **ותכמים אומרים אחד סיטון ואחד צעל הצית**. שגא למכור במדה גסה כדרך המשפיעין וכדרך הסיטונות מוכר ושולח לחצירו שחזקת כל המוכרים ונותנין במדה גסה בחזקת שלא עישרו דמאי הס' והלוקח מהם מעשר ואוכל. ובמסכת דמאי (פ"ג מ"ה) מפרש אהו מדה גסה ציבש שלשה קצין בלח שזה דינר: **מן הנחוס**. עס הארץ: **מעשר**. דמאי מן החמה כו'. ואפילו מן דפוסין הרבה אין הככרות דמותו זו לזו וי"ל שנחתום הזה לקח ככרות של דפוס זה מאיש אחד וככרות של דפוס זה מאיש אחר ועמי הארץ יש מהם שמעשרין ויש מהן שאין מעשרין ושמא זה לא עישר וזה עישר והמפריש מזה על

זה מפריש מן החיוב על הפטור ואין שם מעשר חל עליו ונתן טבל לכהן או מן הפטור על החיוב ואין שם מעשר חל עליו ונמנא שאין סכנגדו מתוקן לא חיישין בדמאי להכי ותלינן למימר מחד גברא זצין. ואי עשו חזוק כשל תורה בשלמא מן הנוגגת על החמה אע"פ שהחמה יפה מן הנוגגת לא חיישין כדרכי אילעאי:

אלא מן דפוסים הרבה ניהוש דלמא מפריש מן הפטור כו': קשיא לא גרסינן דאציי תרזי קא מתרין: **אמר אציי ר' אלעזר**. דקשיא ליה וכי עשו חזוק כו' שפיר קשיא ליה: **ושמואל**. דשני הא מני ר"מ היא ואייתי ראייה מן המציא גט: לא שפיר שני ליה. כדמפרש ואילן: **דקשיא ליה לרבי אלעזר**. וכי עשו חזוק בתרומת מעשר של דמאי שהיא קלה שאפילו תרומה ודאית אינה אלא במיתה צדי שמים זר האוכלה: **ומשני ליה שמואל**. שעשו חזוק לצדיקהם בלשח איש שאיסור תורה שבה מיתה צדי אדם והיא חמורה: **ורב ששם**. דלוחציה לשמואל מחילול שלא עשו צו חזוק בחילול של דמאי: לאו שפיר אופציה. דהא חילול כי לא עבד ליה שפיר לאו בעלמא הוא דלח' תוכל ללכול וגו': **ולמאי דאופצי רב ששם** רב יוסף שפיר שני ליה. דלע"פ שמיקל ר"מ צפדינו כו': פלטרי. הוא לענין ככרות כסיטון לענין תבואה לוקח ככרות הרבה ומוכר לחנווניס ולנחתומיס: **מעשר מכל דפוס ודפוס**. אלמא חייש דלמא אחי לאפרושי מן החיוב על הפטור: **אלא מאי איס' לך למימר**. מאי שגא דחייש על הפלטור משום דמתרי תלתא זצין: **נחוסו נמי**. דלא חייש ליה ר"מ לא תקשי לך דקסבר נחתום מתוך שאינו לוקח הרבה ביחד תלינן למימר מחד גברא זצין ויש אדם אחד עושה ככרות בדפוסין חלוקין: **בתנאי'** אלו דברים שאין להם אונאה. בגמרא מפרש טעמא: **השטרות**. המוכר שטרות לגבות חוב שבתוכו ויטלנו לעצמו: **והקדשות**. גזר המוכר הקדש או המוכר עולתו שנפל צו מוס': **ולא פשלומי ארבעה וחמשה**. אס' טבח או מכר. ומשום הקדשות אכטריך למיתנייה דאילו עבדים ושטרות וקרקעות לא שייך למימר דאילו תשלומי ארבעה וחמשה אינה נוהגת אלא בשור ושה בלגז: **אינו נשבע**. שלא פשע שלא הזקיקתו תורה לישבע עליהן: **אינו משלם**. אס' נגנבו ממנו: **קדשים**

הזהב פרק רביעי בבא מציעא

נו.

לא התירו למכור דמאי אלא לסיטון בלגז. וא"ת דנפרק הספינה (ב"ב דף פח. ושם) אמרינן הלוקח ירק מן השוק כו' גמר בלצו לקנות קנה ונתחייב במעשר ואי אפשר להחזירו אלא א"כ יעשר אלמא אין מוכרין דמאי לעס הארץ וי"ל דהכא איירי למכור לחצר ומו י"ל כמו שהתירו להאכיל לעניים ולאכסנאים דמאי כך התירו למכור לסיטון ולצעל הצית כשמוכרה במדה גסה:

הלוקח מן הנחתום. הכי אימא

מתני' דדמאי פ"ה הלוקח מן הנחתום מעשר מן החמה על הנוגגת ומן הנוגגת על החמה ואפי' מדפוסים הרבה דברי ר"מ רבי יהודה אוסר שאני אומר חטים של אמש היו משל אחד ושל היום משל אחר הלוקח מן הפלטור מעשר מן כל דפוס ודפוס דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר מאחד על הכל והשאת קשה מאי קאמר בשלמא מן הנוגגת כו' אלא מדפוסים הרבה אמאי אדרבה מן הנוגגת על החמה קשה טפי דמיקל מרבי יהודה דרבי יהודה אוסר אצל אדפוסים הרבה לא פליג דקדמני שאני אומר חטים של אמש היו משל אחר משמע דלא פליג אלא אנוגגת ועוד דאפילו בפלטור דאסר ר' מאיר שרי ר' יהודה מאחד על הכל כ"ש בנחתום וי"ל דה"פ דמתניתין הלוקח מן הנחתום מעשר מן החמה על הנוגגת אפילו הן החמה הנוגגת מדפוסים הרבה דברי ר"מ ר' יהודה אוסר בלנוגגת על החמה היכא שהס מדפוסים הרבה שאני אומר של אמש דהיינו הנוגן משל אחר כיון דאיכא נמי דפוס משונה משל היום והשאת פריך שפיר בשלמא לזנן וחמה מדפוס אחד כדרכי אילעאי דשרי דציעדז צודאי ולכן בדמאי מעשר אף לכתחילה אלא כשהחמה ולווגגת בדפוסים הרבה אמאי שרי הלל רבי יהודה אוסר שס אלמא רבי מאיר מיקל טפי מרבנן ורבינא ידע שפיר דאסר ר"מ בפלטור משום דמתרי ותלת זצין אלא דמ"מ פריך מכח דמיקל ר' מאיר מרבנן ואציי משני דלאו בקולא וחומרלא תלי טעמא דר"מ אלא צריגיות ומנהג דנחתום מחד גברא זצין ולוקח פעמים צ' מיני תבואות והכל דאחד ועושה אותם בשני דפוסין כדי לידע אהו מתבואה רעה ואהו מטובה ורבי יהודה סבר כיון שהיא חמה ולווגגת וגם הדפוסים משונים מוכח מילתא דמשני בני אדם לקח אצל בשינוי של דפוסים לחוד אפי' בפלטור לא חייש רבי יהודה: **בשיאיות חטא לבמה**. ואס' תאמר דלמא נשיאות חטא משום דאוכלו בלח הפרשה אחרת וי"ל דמשמע קרא דאהפרשה גרידא הוי נשיאות חטא א':

אלא לא גרסינן דאציי תרזי קא מתרין: **אמר אציי ר' אלעזר**. דקשיא ליה וכי עשו חזוק כו' שפיר קשיא ליה: **ושמואל**. דשני הא מני ר"מ היא ואייתי ראייה מן המציא גט: לא שפיר שני ליה. כדמפרש ואילן: **דקשיא ליה לרבי אלעזר**. וכי עשו חזוק בתרומת מעשר של דמאי שהיא קלה שאפילו תרומה ודאית אינה אלא במיתה צדי שמים זר האוכלה: **ומשני ליה שמואל**. שעשו חזוק לצדיקהם בלשח איש שאיסור תורה שבה מיתה צדי אדם והיא חמורה: **ורב ששם**. דלוחציה לשמואל מחילול שלא עשו צו חזוק בחילול של דמאי: לאו שפיר אופציה. דהא חילול כי לא עבד ליה שפיר לאו בעלמא הוא דלח' תוכל ללכול וגו': **ולמאי דאופצי רב ששם** רב יוסף שפיר שני ליה. דלע"פ שמיקל ר"מ צפדינו כו': פלטרי. הוא לענין ככרות כסיטון לענין תבואה לוקח ככרות הרבה ומוכר לחנווניס ולנחתומיס: **מעשר מכל דפוס ודפוס**. אלמא חייש דלמא אחי לאפרושי מן החיוב על הפטור: **אלא מאי איס' לך למימר**. מאי שגא דחייש על הפלטור משום דמתרי תלתא זצין: **נחוסו נמי**. דלא חייש ליה ר"מ לא תקשי לך דקסבר נחתום מתוך שאינו לוקח הרבה ביחד תלינן למימר מחד גברא זצין ויש אדם אחד עושה ככרות בדפוסין חלוקין: **בתנאי'** אלו דברים שאין להם אונאה. בגמרא מפרש טעמא: **השטרות**. המוכר שטרות לגבות חוב שבתוכו ויטלנו לעצמו: **והקדשות**. גזר המוכר הקדש או המוכר עולתו שנפל צו מוס': **ולא פשלומי ארבעה וחמשה**. אס' טבח או מכר. ומשום הקדשות אכטריך למיתנייה דאילו עבדים ושטרות וקרקעות לא שייך למימר דאילו תשלומי ארבעה וחמשה אינה נוהגת אלא בשור ושה בלגז: **אינו נשבע**. שלא פשע שלא הזקיקתו תורה לישבע עליהן: **אינו משלם**. אס' נגנבו ממנו: **קדשים**

עין משפט ונר מצוה

קמח א מ"י פ"ד מהל' מעשר שני הל' ז סמג עשין קלו:
קמח ב מ"י פ"ח מהל' מעשר הלכה ב:
קב ג מ"י פ"ד מהל' מעשר הלכה ה ופ"ו מהל' בבורס הל' א:
קגא ד מ"י פ"ה מהל' תרומות הל' ג
קגב טו"ע י"ד ס"י שלא פשיף
קג ה מ"י פ"ד מהל' מעשר הלכה ו:
קגג ו מ"י פ"ג מהל' מכירה הל' ח סמג לאוין קע טו"ש"ע ח"מ ס"י רמז פשיף טו:
קגד ז מ"י פ"ב מהל' גניבה הל' א והל' ב
קגה ח מ"י פ"ב מהל' שכירות הלכה א ס"י פט עשין פט טו"ש"ע ח"מ וס"י כה פשיף א וס"י כה פשיף א וס"י כה פשיף א:

קמח א מ"י פ"ד מהל' מעשר שני הל' ז סמג עשין קלו:
קמח ב מ"י פ"ח מהל' מעשר הלכה ב:
קב ג מ"י פ"ד מהל' מעשר הלכה ה ופ"ו מהל' בבורס הל' א:
קגא ד מ"י פ"ה מהל' תרומות הל' ג
קגב טו"ע י"ד ס"י שלא פשיף
קג ה מ"י פ"ד מהל' מעשר הלכה ו:
קגג ו מ"י פ"ג מהל' מכירה הל' ח סמג לאוין קע טו"ש"ע ח"מ ס"י רמז פשיף טו:
קגד ז מ"י פ"ב מהל' גניבה הל' א והל' ב
קגה ח מ"י פ"ב מהל' שכירות הלכה א ס"י פט עשין פט טו"ש"ע ח"מ וס"י כה פשיף א וס"י כה פשיף א וס"י כה פשיף א:

קמח א מ"י פ"ד מהל' מעשר שני הלכה א ס"י פט עשין פט טו"ש"ע ח"מ וס"י כה פשיף א וס"י כה פשיף א וס"י כה פשיף א:

קמח א מ"י פ"ד מהל' מעשר שני הלכה א ס"י פט עשין פט טו"ש"ע ח"מ וס"י כה פשיף א וס"י כה פשיף א וס"י כה פשיף א:

קמח א מ"י פ"ד מהל' מעשר שני הלכה א ס"י פט עשין פט טו"ש"ע ח"מ וס"י כה פשיף א וס"י כה פשיף א וס"י כה פשיף א:

קמח א מ"י פ"ד מהל' מעשר שני הלכה א ס"י פט עשין פט טו"ש"ע ח"מ וס"י כה פשיף א וס"י כה פשיף א וס"י כה פשיף א:

קמח א מ"י פ"ד מהל' מעשר שני הלכה א ס"י פט עשין פט טו"ש"ע ח"מ וס"י כה פשיף א וס"י כה פשיף א וס"י כה פשיף א:

קמח א מ"י פ"ד מהל' מעשר שני הלכה א ס"י פט עשין פט טו"ש"ע ח"מ וס"י כה פשיף א וס"י כה פשיף א וס"י כה פשיף א:

קמח א מ"י פ"ד מהל' מעשר שני הלכה א ס"י פט עשין פט טו"ש"ע ח"מ וס"י כה פשיף א וס"י כה פשיף א וס"י כה פשיף א:

קמח א מ"י פ"ד מהל' מעשר שני הלכה א ס"י פט עשין פט טו"ש"ע ח"מ וס"י כה פשיף א וס"י כה פשיף א וס"י כה פשיף א:

קמח א מ"י פ"ד מהל' מעשר שני הלכה א ס"י פט עשין פט טו"ש"ע ח"מ וס"י כה פשיף א וס"י כה פשיף א וס"י כה פשיף א: